

RECURSO CÍVEL Nº 5061713-76.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: CAIO RODRIGUES DO AMPARO LIMA (AUTOR)

ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO NATALINA COM BASE NA REMUNERAÇÃO DE ASPIRANTE A OFICIAL, ULTIMO POSTO ANTES DO DESLIGAMENTO. SENTENÇA PROCEDENTE RECURSO DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA TAL COMO PROLATADA E ACRESCIDA DE FUNDAMENTO CONFORME SÚMULA 50 DA TRU 2ª REGIÃO E PRECEDENTES TNU. A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DE ATIVO DEVE SER A BASE DA GRATIFICAÇÃO NATALINA RECEBIDA, POUCO IMPORTANDO SE O DESLIGAMENTO SE DEU LOGO EM SEGUIDA À PROMOÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sem custas. Honorários de 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes e decorrido o prazo recursal dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de março de 2025.

5061713-76.2024.4.02.5101

510015601916 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5061713-76.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: CAIO RODRIGUES DO AMPARO LIMA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por **CAIO RODRIGUES DO AMPARO LIMA** objetivando, em suma, o pagamento do adicional natalino, cuja base de cálculo deverá levar em consideração o soldo de Aspirante a Oficial, deduzido os proventos já recebidos quando aluno.

A sentença (Evento 31) julgou PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar a ré ao pagamento do adicional natalino, cuja base de cálculo deverá corresponder ao soldo de Aspirante a Oficial, descontados os valores já recebidos sob essa rubrica enquanto aluno.

Em sede recursal (Evento 35), a UNIÃO, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença *a quo*. Argumenta, em síntese, que, para fins de cálculo do adicional natalino, deve-se levar em conta a remuneração devida no mês do desligamento.

É o breve relatório.

VOTO

Eis a sentença de que se recorre:

Trata-se de ação na qual a parte autora requer o pagamento do adicional natalino, cuja base de cálculo deverá levar em consideração o soldo de Aspirante a Oficial, deduzido os proventos já recebidos quando aluno.

Em apertada síntese, pretende que o pagamento da gratificação natalina proporcional recebida como aluno do CPOR seja incidente sobre a patente em que se desligou do serviço militar.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que a presente controvérsia não trata diretamente da anulação de ato administrativo, mas sim de forma indireta. Nos Juizados Especiais Federais, o polo passivo será sempre um órgão ou entidade da administração pública. Como a administração pública se expressa por meio de atos administrativos, a interpretação literal levaria à conclusão de que qualquer lide nos juizados envolveria atos administrativos. Tal entendimento, no entanto, seria ilógico e inviabilizaria qualquer demanda nesses juizados. Assim, cabe analisar, caso a caso, se a decisão judicial impactará diretamente o ato administrativo ou apenas de forma reflexa. Uma interpretação excessivamente ampla poderia desvirtuar o espírito da Lei nº 10.259/01.

Por essas razões, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Federal.

Quanto à preliminar de inépcia da inicial, também a afasto, pois há uma clara conexão entre os fatos narrados e os pedidos formulados, de forma que o pedido decorre logicamente dos fundamentos apresentados, permitindo à parte ré exercer plenamente seu direito de defesa.

Rejeito, ainda, a preliminar de ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo prévio. Apoio-me no Enunciado nº 94 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que dispõe: "Não se extinguirá o processo sob alegação de inexistência de prévio requerimento administrativo se houver resistência da parte ré ao pedido e já iniciada a instrução processual."

No que tange à impugnação ao valor da causa, rejeito-a, pois o §3º do art. 3º da Lei nº 9.099/95 permite a renúncia ao montante que exceda o limite estabelecido, salvo em caso de conciliação. Dessa forma, a escolha pelo rito dos Juizados Especiais implica renúncia ao crédito excedente, não configurando incompetência do juízo.

Quanto a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, rejeito-a, uma vez que o autor declarou ser estudante.

Superadas todas as preliminares, passo à análise do mérito.

O adicional natalino foi regulamentado pelo Decreto n. 4.307/02 da seguinte forma:

Art. 81. O adicional natalino corresponde a um doze avos da remuneração a que o militar fizer jus no mês de dezembro, por mês de serviço, no respectivo ano.

§ 1º O militar excluído do serviço ativo e desligado da OM a que estiver vinculado, por motivo de demissão, licenciamento ou desincorporação, receberá o adicional de forma proporcional, calculado sobre a remuneração do mês do desligamento.

§ 2º A fração igual ou superior a quinze dias será considerada como mês integral.

§ 3º Os direitos remuneratórios percebidos pelo militar a que se referem os art. 2º e art. 11 da Medida Provisória nº 2.215-10, de 2001, não serão considerados para fins do cálculo do adicional natalino. (Incluído pelo Decreto nº 11.020, de 2022) Vigência

Art. 82. O adicional natalino será pago ao militar em atividade, ao na inatividade e ao beneficiário de pensão militar, em duas parcelas.

Observa-se que a legislação não condicionou a concessão da gratificação natalina a um período mínimo de tempo na nova remuneração ou na nova patente. O regulamento apenas determinou que o cálculo da gratificação natalina deve ser feito com base na remuneração percebida no mês do desligamento.

O artigo 81, § 1º, desse regulamento é claro ao estabelecer que, se o militar for desligado antes do encerramento do ano, o adicional natalino deve ser proporcional, utilizando como base a "remuneração do mês de desligamento".

No caso em análise, o autor foi desligado em dezembro de 2023, precisamente na mesma data em que foi promovido ao posto de Aspirante a Oficial. Por essa razão, Administração castrense considerou, para o pagamento da indenização de férias proporcional, o valor correspondente à remuneração de um Aspirante a Oficial. Isso se deve ao fato de que, na data do desligamento, a remuneração do autor já era equivalente à de um Aspirante (conforme evento 1, ANEXO6).

Diante desse contexto e considerando o disposto no artigo 81, § 1º, do Decreto nº 4.307/02, conclui-se que a base de cálculo para o pagamento do adicional natalino deve ser a remuneração de um Aspirante a Oficial, e não a de um aluno do NPOR/CPOR.

Com base no exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a União ao pagamento do adicional natalino, cuja base de cálculo deverá corresponder ao soldo de Aspirante a Oficial, descontados os valores já recebidos sob essa rubrica enquanto aluno.

Fica desde já permitida — em futuro cumprimento da presente sentença — a compensação de qualquer quantia comprovadamente paga na esfera administrativa e que envolva o objeto da presente lide, sem que isso implique violação da coisa julgada.

Sem condenação em custas e honorários de advogado, à vista do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

Com o trânsito em julgado, expeça-se ofício para cumprimento da obrigação de fazer e, tendo em vista a impossibilidade de elaboração dos cálculos pelo juízo dadas as peculiaridades do caso concreto, intime-se a ré para indicar o valor das diferenças devidas atrasadas em até 60

(sessenta) dias, com base no art. 16, da Lei nº 10.259/2001 e Enunciado 52 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro.

As parcelas atrasadas serão corrigidas monetariamente desde o vencimento de cada parcela, segundo o IPCA-E, diante da inconstitucionalidade da TR firmada no RE 870.947/SE em 20.09.2017, e em observância ao REsp repetitivo n.º 1.495.144/RS, bem como incidirão juros da mora, a partir da citação, na forma do Enunciado n. 204 da Súmula do STJ, apurados mediante a incidência dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação conferida pela Lei n. 11.960/09, até 08/12/2021 (EC n.º 113/2021). A partir de 09/12/2021, em substituição aos índices anteriores, será aplicado exclusivamente sobre o débito até então apurado, uma única vez, a SELIC, consoante disposto na EC n.º 113/2021, art. 3º.

Em razão do previsto no artigo 3º, §2º, da Lei nº 10.259/01, o cálculo dos valores atrasados deverá observar a renúncia da parte autora ao excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, renúncia esta que alcança as parcelas vencidas e as 12 (doze) parcelas vincendas na data da propositura da ação.

Não havendo impugnação do valor informado pela ré, requirite-se ao Exmo. Sr. Presidente do TRF da 2ª Região o pagamento, por depósito, destes, nos termos da Resolução nº 405, de 09/06/2016, do Conselho da Justiça Federal, intimando-se as partes do teor das requisições cadastradas.

Oportunamente, dê-se baixa.

P. I.

A sentença deve ser mantida tal como prolatada.

A promoção ao posto de aspirante a oficial no mês do desligamento do serviço ativo não impede o pagamento das verbas ainda devidas, com base nessa remuneração.

Assim decidiu a Turma Regional de Uniformização dos Juizados Federais da 2ª Região, sumulando a tese relativa a férias não gozadas da seguinte forma:

Súmula nº 50 TRU/2ª Região

“A base de cálculo da indenização por férias não gozadas a ser paga a aluno de curso de formação do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), desligado do serviço ativo do Exército Brasileiro imediatamente após a promoção a Aspirante a Oficial, é a remuneração relativa ao posto de Aspirante a Oficial do mês do desligamento do serviço ativo.” (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5002448-75.2022.4.02.5114/RJ).

Portanto é sempre devida a indenização por verbas não recebidas, tendo como base a última remuneração na ativa, não importando para tanto que tenha sido imediatamente desligado das forças armadas o militar temporário, em seguida à promoção.

Na mesma linha entende a TNU:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MILITAR - FÉRIAS - PERÍODO MILITAR INICIAL (SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO) - AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO NAS LEIS NºS 6.880/80, 4.375/64, 5.292/67 E 8.239/91 ENTRE MILITARES DE CARREIRA E OS QUE PRESTAM SERVIÇO MILITAR INICIAL OBRIGATÓRIO - DIFERENTEMENTE DA GARANTIA DO SALÁRIO MÍNIMO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVÊ O DIREITO A FÉRIAS AOS MILITARES - É FATO NOTÓRIO QUE OS RECRUTAS EXERCEM TRABALHOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NA CATEGORIA DE ATIVIDADES MILITARES ESPECÍFICAS A DESNATURAR A ESSÊNCIA DO CARÁTER DE DEVER CÍVICO DO SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO - RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER DO INCIDENTE E NEGAR-LHE PROVIMENTO, fixando a tese de que o período de prestação de serviço militar obrigatório gera direito a férias regulamentares, uma vez que inexistente qualquer distinção entre as modalidades dos serviços militares (obrigatório e de carreira) no artigo 63, da Lei nº 6.880/80, cabendo a reparação mediante indenização em pecúnia, sem direito à dobra, correspondente à última remuneração na ativa, acrescida do terço constitucional, obedecidos os dispositivos legais aplicáveis, nos casos em que a parte já houver sido desligada do Exército. (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Nº 5000793- 77.2016.4.04.7101/RS - Relator: Juiz Federal Frederico Augusto Leopoldino Koehler - julgado em 22/03/2018).

Portanto o mesmo raciocínio deve se dar quanto à gratificação natalina não paga corretamente, pelo que entendo correta a sentença prolatada.

Consigno que tal entendimento foi referendado pela 08ª Turma na sessão do dia 18/02/2025 quando do julgamento do processo nº 5069937-03.2024.4.02.5101, Relatoria da Dra. Cynthia Leite Marques.

Ante o exposto, voto por **CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO**. Sem custas. Honorários de 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes e decorrido o prazo recursal dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.

